

1500968-38.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... mora numa "biqueira", ou seja, em local que é ponto de tráfico de drogas; em razão de sua passagem por tráfico de drogas quando menor de idade, saiu da Fundação CASA devendo para um traficante; não tinha dinheiro para pagar e não queria mais se envolver com tráfico de drogas; quando estava a caminho da casa da madrinha de sua filha, encontrou com tal traficante, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500968-38.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500968-38.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DE OLIVEIRA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

JOÃO VITOR DE OLIVEIRA, ALEXANDRE JUNIO GODOY OLIVEIRA e LEANDRO DE MORAIS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, combinado com o artigo 29 e com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), todos do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 08 de setembro de 2021, na vigência de Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia de Covid-19, por volta das 23h50min, na Estrada Sul Brasil, 1, Jardim Alvinópolis, em Atibaia, agindo em concurso de agentes entre si, com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma caixa com diversos brinquedos, um binóculo, um edredom, a quantia de R\$ 2.112,25, aparelho de som 3x1 da marca Sony, uma caixa de som, um ventilador da marca Arno, um ventilador marca Eletrolux, um inalador, uma bicicleta, um aparelho televisor da marca Philco, 10kg de leite em pó para animais da marca Mamalac, 20kg de carnes diversas, uma aliança de ouro, 4 botijões de gás cheios, 3 lanternas automotivas, 5 frascos de perfume de marcas diversas, 3

telefones celulares da marca Motorola e um veículo Fiat Palio ELX, placas EA06E27, pertencentes às vítimas Marcos Antonio Donisete de Oliveira e Sandra Beniti de Oliveira, bem como outro veículo VW Fox CL, placas PZF9F19, e uma corrente de ouro pertencentes à vítima Marcia Helia Pereira dos Vales.

Nos termos da denúncia, na data em questão, os réus, fazendo uso de arma de fogo, invadiram a residência do casal Sandra e Marcos, para subtrair os pertences que ali encontrassem. Sandra, ao perceber a presença de um dos roubadores na casa, gritou. Com efeito, seu marido Marcos, que dormia, acordou e prontamente foi ver o que estava acontecendo, pulando instintivamente sobre o invasor. Este, por sua vez, efetuou um disparo de arma de fogo e, com a ajuda dos demais asseclas, conseguiu dominar o ofendido, amarrando-o e passando a dizer que o matariam, por ser ele valente.

De acordo com a exordial, na sequência, já com as vítimas Sandra e Marcos rendidas, um dos réus passou a vasculhar a casa e achou, num dos quartos, a vítima Marcia (vizinha do casal que estava de visita na casa), que havia escutado os barulhos e se escondido. Então, ele arrancou o colar de ouro que ela usava e igualmente a rendeu. É certo, porém, que antes de ser encontrada, Marcia ainda conseguiu esconder seu celular dentro de um guarda-roupas.

A preambular narrou que Marcia foi levada ao encontro das demais vítimas, que estavam amarradas na cozinha, enquanto os réus continuavam a recolher os pertences que lhes interessavam. Em seguida, os réus fizeram Marcia abrir o porta-malas de seu veículo, onde guardaram os objetos subtraídos, e então a colocaram, juntamente com Sandra, no baú de um caminhão. Ademais, trancaram Marcos noutro veículo e depois fugiram.

De acordo com a denúncia, tão logo percebeu a partida dos réus, Marcos conseguiu se soltar e libertou as outras ofendidas, tendo Marcia recuperado seu celular e acionado a polícia. Desta forma, policiais passaram a fazer buscas pelos veículos subtraídos e constataram ainda que um veículo Ford/Fiesta, placas CHW6670, fora usado pelos réus na empreitada, sendo os carros subtraídos posteriormente abandonados pelo grupo. Com efeito, foram ao encalço dos acusados e conseguiram detê-los.

A exordial narrou que na ocasião, os agentes da lei verificaram que os réus estavam com uma arma de fogo com numeração raspada e com objetos das vítimas, tendo ALEXANDRE e JOÃO VITOR atribuído a LEANDRO a propriedade da arma.

Os réus foram presos em flagrante; as prisões convertidas em preventivas (fls. 135/139). A denúncia (fls. 213/215) foi recebida por decisão que arquivou o processo no tocante ao crime de porte de arma de fogo com numeração raspada (fls. 216/218). Os réus foram citados (JOÃO a fls. 284, ALEXANDRE a fls. 286 e LEANDRO a fls. 331) e ofereceram suas respostas à acusação (ALEXANDRE a fls. 294/306, LEANDRO a fls. 347/363 e JOÃO às fls. 368/384), as quais foram afastadas (fls. 390/392). Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas comuns ao réu ALEXANDRE, sendo os réus interrogados ao final (fls. 475/476). A oitiva das testemunhas arroladas pela defesa de LEANDRO, Bianca Aparecida Godoi Mendes e Suellen Cristina de Moraes foi declarada preclusa, uma vez que referidas testemunhas não ingressaram na audiência virtual realizada (fls. 475/476).

Em memoriais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 477/487).

A defesa de JOÃO VITOR postulou, preliminarmente, nulidade quanto ao reconhecimento levado a efeito, argumentando que o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece a forma que o reconhecimento deve ser realizado e que a vítima Marcos afirmou não ser possível identificar os réus, pois estava com a cabeça baixa, enquanto as vítimas Sandra e Márcia, que afirmaram ter reconhecido os três réus por fotografias na Delegacia, não reconheceram o acusado durante o reconhecimento levado a efeito em juízo. Quanto ao mérito, entendeu a prova formada como sendo frágil, argumentando que embora vários objetos tenham sido subtraídos, apenas alguns deles foram encontrados com o réu. Após análise dos depoimentos colhidos, entendeu não haver indícios da autoria delitiva atribuída ao réu, uma vez que a prova formada aponta que ele estaria supostamente em posse de valor em dinheiro e alguns poucos objetos das vítimas no Ford Fiesta, veículo que afirmou não lhe

pertencer. Assim, ante a fragilidade probatória, requereu a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII do Código de Processo Penal, invocando o princípio in dubio pro reo. Discorreu a respeito de falsas memórias para sustentar a argumentação a respeito do reconhecimento efetuado por foto, indicando que não há garantias de que a vítima apontará o verdadeiro suspeito, uma vez que o fato aconteceu há muito tempo, o que pode sujeitar a mente das vítimas ao esquecimento diário, prejudicando a elucidação dos fatos. Insistiu no fato de que o réu não foi reconhecido pelas vítimas, postulou a desclassificação do delito pelo qual o réu foi denunciado para aquele previsto no artigo 180 do Código Penal, entendendo que não ficou constatado que o réu praticou o crime pelo qual foi denunciado e que ele foi preso praticando conduta típica diversa daquela que lhe foi imputada na denúncia e, para o caso de condenação, postulou fossem levadas em consideração a primariedade do réu e sua menoridade relativa, bem como a desclassificação do roubo majorado para o crime de roubo simples, já que o réu não portava nenhuma arma e que não há elementos capazes de corroborar a participação do réu no crime em questão. Requereu, ainda, fixação da pena no mínimo legal e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além de concessão da gratuidade da Justiça (fls. 491/501)

A defesa de ALEXANDRE, por sua vez, também requereu preliminarmente a nulidade do reconhecimento, afirmando que as vítimas, em audiência, foram uníssonas em dizer não ser possível identificar os réus, embora tenham apontado, em solo policial, ALEXANDRE como sendo um dos envolvidos. Argumentou que o reconhecimento deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e que a inobservância dos ditames legais enseja a nulidade da prova, não podendo servir de lastro para sua condenação. Apontou que Sandra e Márcia confirmaram, em juízo, que reconheceram os três réus por fotografias em solo policial, mas não reconheceram o acusado ALEXANDRE em juízo como partícipe do roubo, razão pela qual postulou a nulidade da prova, em virtude do não acatamento do rito processual para reconhecimento. Quanto ao mérito, em suma, argumentou que o réu não foi reconhecido pelas vítimas, não era o proprietário do veículo, não era dono e não portava a arma supostamente usada no crime, não havendo, assim, indícios de autoria em relação ao acusado. Requereu a absolvição do réu por absoluta ausência de provas de autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso V ou VII do Código de Processo Penal (fls. 502/506).

Por fim, a defesa de LEANDRO requereu a total improcedência da ação, entendendo não haver provas robustas capazes de apontar o réu como autor dos crimes em questão.

Apontou que as vítimas Márcia e Sandra ficaram em dúvida por ocasião do reconhecimento efetuado em juízo e que LEANDRO negou sua participação na ação, juntando declarações aos autos de que o réu estava em sua residência e que nada do que foi roubado acabou sendo encontrado (fls. 523/525).

É o relatório.

Passo a decidir.

Primeiramente, as nulidades arguidas pelas defesas de JOÃO VITOR e ALEXANDRE, quanto ao reconhecimento fotográfico levado a efeito em solo policial, não merecem prosperar.

Isto porque tal reconhecimento, embora mencionado pelas vítimas em juízo, sequer foi formalizado em auto respectivo e não consubstanciou prova definitiva para a formação da convicção do juízo, como se verá.

A convicção do juízo se formou, isto sim, com base no conjunto das provas formado, sendo certo que o reconhecimento fotográfico levado a efeito em solo policial, mencionado pelas vítimas em juízo, apenas corroborou a definição da autoria delitiva, delineada por outros meios de prova.

Assim, uma vez não ter sido referida prova utilizada de forma isolada para a formação da convicção quanto à autoria delitiva, não há que se falar em prejuízo para a defesa por inobservância de ditames legais quanto a reconhecimento que sequer foi utilizado como elemento de convicção ou supedâneo para o decreto condenatório que se amoldou. E não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade.

Ao mérito.

Neste, a ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), nos boletins de ocorrência (04/08 e 192/201), nos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 35/41), nos laudos periciais (fls. 271/278) e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada aos réus que, interrogados extrajudicialmente, optaram por permanecer em silêncio (fls. 14/16).

Em juízo, JOÃO VITOR disse que não estava no assalto; afirmou que estava trabalhando no momento e que consegue comprovar; estava trabalhando na lanchonete Bond's Burger, a qual funciona das 13h à 01h; indagado sobre o que fazia com os assaltantes dentro do carro que participou do assalto, onde havia arma e bens subtraídos, respondeu que no dia 08, à 00h20, saiu do serviço e estava a caminho da casa da madrinha de sua filha, buscar R\$ 100,00 que ela havia lhe emprestado para que comprasse fraldas; ia comprar as fraldas no dia seguinte; ela mora numa "biqueira", ou seja, em local que é ponto de tráfico de drogas; em razão de sua passagem por tráfico de drogas quando menor de idade, saiu da Fundação CASA devendo para um traficante; não tinha dinheiro para pagar e não queria mais se envolver com tráfico de drogas; quando estava a caminho da casa da madrinha de sua filha, encontrou com tal traficante, que lhe indagou se não iria pagá-lo, ao que respondeu que não tinha dinheiro; o traficante, então, lhe disse que para acabar com a dívida, deveria pegar o veículo Ford Fiesta verde e a quantia de cerca de R\$ 2.100,00 e levá-los até a Avenida Gerônimo de Camargo, devendo deixar o veículo no estacionamento e o dinheiro no porta-luvas; tinha uma caixa de brinquedos e um edredom dentro do carro; quando saiu com o veículo, encontrou LEANDRO numa adega, sendo que ele lhe pediu que levasse a ele e aos filhos dele embora; LEANDRO, seus filhos e ALEXANDRE entraram no carro; alegou que o traficante para quem devia provavelmente estava envolvido com o assalto, pois estava muito afobado e desesperado no momento em que o parou; indagado sobre não ter narrado tal versão em solo policial, respondeu que não teve chance de apresentar seu depoimento; indagado sobre o motivo pelo qual a vítima reconheceu sua foto, respondeu que não houve reconhecimento por parte de nenhuma das vítimas; estudou até o primeiro ano do colegial, tem 20 anos e nunca foi processado; pela defesa de LEANDRO foi indagado se conhecia LEANDRO, ao que respondeu que o conhecia de vista, porque a família dele mora na rua da casa de sua madrinha.

ALEXANDRE negou a prática delitativa; indagado sobre o motivo pelo qual foi reconhecido pelas vítimas em solo policial e em juízo, respondeu não saber, reafirmando que não participou de nada, não tem envolvimento com assalto algum e não é assaltante; perguntado sobre o motivo pelo qual estava no carro do assalto justamente no dia do ocorrido, com bens subtraídos, sendo reconhecido, respondeu que no dia em questão estava com seu filho numa adega que também é lanchonete, por volta das 20h30; depois disso, JOÃO encostou de carro e, uma vez que estava bebendo e seu filho havia comido lanche, estava brincando com outras crianças, inclusive com o filho de LEANDRO, e estava quase dormindo, como conhecia JOÃO, pediu que ele os levasse embora; entrou no carro com seu filho, com LEANDRO, o filho dele e JOÃO; não sabia que havia sido feito algum assalto; levaram as crianças e, quando estavam voltando, a viatura os abordou; em momento algum fugiram ou apresentaram risco; indagado sobre não ter narrado tal versão em solo policial, respondeu que estava foragido de saída temporária e, assim que abordado, informou tal fato ao policial e foi levado à Delegacia, motivo que o levou a pensar que estava sendo levado tão somente em virtude de tal situação; acreditou que havia sido apenas recapturado; ficou em silêncio porque não lhe foi apresentada a imputação por infração ao artigo 157; é tatuador, estudou até a oitava série, já foi processado por tráfico de drogas quando maior de idade e, enquanto menor, foi processado por três vezes; afirmou que se tivesse cometido o ato, falaria a verdade; indagado por sua defensora sobre a quem pertencia o carro em que foram abordados, respondeu acreditar que o veículo pertencia a JOÃO, não sabendo dizer se o veículo pertencia a terceiros.

Por fim, LEANDRO também negou a prática delitativa; indagado sobre o que fazia com a res furtiva, com o carro que participou do roubo, com a arma e também sobre ter

sido reconhecido pelas vítimas, respondeu que estava com sua família e ALEXANDRE na adega; chegou ao local por volta das 20h30 e levaria as crianças embora por volta das 00h30; antes de ir embora, apareceu JOÃO VITOR; pediu a ele que o levasse, juntamente com suas crianças, pois estava ficando tarde; deixaram as crianças em sua casa e, quando voltava para a adega, foram abordados pela viatura; ao serem indagados sobre quem tinha passagem policial, levantou a mão, assim como ALEXANDRE; ALEXANDRE foi algemado e colocado numa viatura, sendo que JOÃO foi colocado naquela mesma viatura; os policiais não o levaram para a Delegacia porque disseram que precisavam ir para sua casa; foram até a casa em que sua irmã mora com os filhos dela; sua irmã acordou com os policiais já dentro de sua cozinha; os policiais começaram a revirar a casa de sua irmã sem ela saber; quando sua irmã indagou o que estavam fazendo no local, os agentes indagaram-na se era ali que sua pessoa [LEANDRO] residia, ao que ela respondeu negativamente; não encontraram nada na casa de sua irmã; foi levado para outro local escuro e disseram que o matariam se não dissesse a verdade; disse que não podia assumir uma coisa que não fez e argumentou que se tivesse praticado, assumiria; indagado se sabia explicar como foi reconhecido pelas vítimas em várias oportunidades, respondeu que sua advogada, à época, na Delegacia, lhes informou que as vítimas não os reconheceram; disse acreditar ter havido algum equívoco por parte das vítimas; estudou até a quinta série; já foi processado por um tráfico e por uma lesão corporal; estava trabalhando recolhendo papelão na rua; pela defesa de ALEXANDRE foi indagado sobre a propriedade do carro em que foram abordados, ao que respondeu que o veículo era de JOÃO.

Quanto às demais provas produzidas, destaco:

A vítima Marcia disse que estava na casa de sua amiga e foi ajudá-la a colocar senha numa TV; o marido dela estava no sofá, dormindo com o filho deles; sua amiga, então, ouviu o cachorro latindo diferente e foi ver o que estava acontecendo; sua amiga chamou por Marcos que, na terceira vez que foi chamado, assustou-se e foi correndo atendê-la; Marcos encontrou sua esposa entrando com um dos indivíduos e foi para cima do bandido; outro indivíduo, que vinha vindo, atirou nele, mas o tiro acertou a parede; ao escutar o tiro, escondeu-se no quarto; os indivíduos bateram em Marcos e o amarraram, sendo que em seguida, foram até o quarto onde estava; os assaltantes retiraram sua corrente de ouro e começaram a procurar dinheiro; foi levada para a cozinha, junto com Sandra, o filho dela e Marcos, que estava amarrado no chão; eles ordenaram que ficassem com a cabeça abaixada o tempo todo; os assaltantes começaram a guardas as coisas em seu carro, no carro de sua amiga e no carro em que eles estavam; quando eles acabaram, foi colocada juntamente com sua amiga e o filho dela dentro do baú de um caminhão, enquanto Marcos foi preso dentro de um carro; Marcos, mesmo com as mãos amarradas, conseguiu abrir o baú do caminhão, sendo que ligaram para a polícia; indagada sobre quanto tempo passou do momento em que os indivíduos chegaram até conseguirem se soltar, respondeu que ao que se recordou, entrou na casa de Sandra quase 23h e foi até meia-noite ou um pouco mais, ou seja, a ação durou mais ou menos uma hora; eram três assaltantes; indagada se os três estavam armados, respondeu que os assaltantes não deixaram que ficassem olhando, mas disse parecer-lhe que os três estavam armados, sendo que um deles efetuou disparo e a marca do tiro está na parede até os dias atuais; indagada se além de Marcos mais alguém foi agredido, respondeu que não; foram agredidas tão somente verbalmente, ou seja, mandavam calar a boca, senão poriam fogo “na bosta do carro” e xingavam; confirmou que eles estavam agressivos e ameaçadores verbalmente; levaram sua corrente de ouro, a qual avaliou em R\$ 2.800,00, um pouco de dinheiro (cerca de R\$ 400,00) que havia em sua carteira, o carregador de seu celular e o macaco de seu carro, o qual avaliou em cerca de R\$ 200,00; estimou seu prejuízo em cerca de R\$ 3.500,00; depois dos fatos, sua vida mudou muito; parou de fazer academia para não voltar muito tarde para casa, quando está chegando em casa liga para sua mãe, para que ela a espere na porta, ou seja, a paz que acreditava possuir por morar no sítio não existe mais; mora no local há 26 anos e nunca imaginou que passaria por isso; efetuou reconhecimento por meio de fotografias no dia da ocorrência, tendo reconhecido os três indivíduos sem qualquer dúvida; indagada pela defesa de JOÃO VITOR sobre a marca do carro que ingressou no sítio com os

assaltantes, respondeu que não viu o veículo, pois os assaltantes ordenaram que olhassem para baixo, mas sua amiga conseguiu ver, tendo dito que se tratava de um Fiesta verde abacate, amassado de um lado; indagada pela defesa de LEANDRO se sua corrente de ouro foi recuperada e devolvida, respondeu que não, tendo recuperado tão somente o carro. Em reconhecimento efetuado por meio de videoconferência, disse que o indivíduo com a placa de número 1 (LEANDRO DE MORAES) lembrava muito o indivíduo que efetuou o disparo, só que mais magro; não reconheceu o indivíduo com a placa de número 2 (Matheus Furtado Brilhante); não reconheceu o indivíduo com a placa de número 3 (JOÃO VITOR DE OLIVEIRA); não reconheceu o indivíduo com a placa de número 4 (Rian Rodrigues da Silva); não reconheceu o indivíduo com a placa de número 5 (ALEXANDRE JUNIO GODOY OLIVEIRA).

A vítima Sandra declarou que estava em companhia de seu marido, seu filho e sua amiga em sua casa, sendo que três ladrões chegaram; estavam sentadas na área e quando entraram para colocar Netflix na televisão, o cachorro latiu bem bravo; saiu para verificar o que estava acontecendo e viu um rapaz na porta; não se tocou do que estava acontecendo e, quando olhou novamente, o indivíduo apontou o revólver para sua pessoa; gritou três vezes chamando seu marido, que estava dormindo no sofá; sua amiga estava na sala e correu para o quarto; o rapaz a empurrou para dentro de casa e entrou também, sendo que havia mais dois na porta; seu marido "grudou" no primeiro indivíduo; o segundo indivíduo "grudou" no seu marido e o terceiro deu um tiro dentro de sua cozinha; o tiro era para acertar seu marido e passou perto, mas atingiu o azulejo da cozinha; indagada se todos estavam armados, disse achar que sim, explicando que em relação ao indivíduo que atirou, ele estava com um revólver pequeno, pois viu ele atirando; jogaram seu marido no chão e o amarraram; foi levada para um quarto, juntamente com sua amiga e seu filho, enquanto seu marido ficou na cozinha; posteriormente, foram levadas para a cozinha; eles reviraram a casa toda; os assaltantes bateram em seu marido, usando de chutes e murros, e diziam que seu marido era "polícia", que o levariam junto, que o matariam; os assaltantes levaram dinheiro (cerca de R\$ 5 mil), edredom, televisão bicicleta, quatro botijões de gás, um cofrinho de seu filho, onde havia cerca de R\$ 800,00, ou seja, muita coisa; recuperou uma sacola de moedas, um pouco de dinheiro, o carro, um celular sem chip e uma caixa de brinquedos de seu filho; o restante não foi recuperado; fez o reconhecimento por meio de fotos no dia da ocorrência, ocasião em que reconheceu os três que estiveram em sua casa sem sombra de dúvidas; eles estavam com máscaras, mas de vez em quando abaixavam, sendo que o assaltante mais branco ficava com a máscara abaixada; depois da ocorrência, qualquer barulho que ouve enquanto assiste televisão já fica com medo; seu filho, de 11 anos, recentemente, ao ouvir o barulho num poste, ficou assustado, acreditando poder ser tiro ou ladrão. Em reconhecimento efetuado por meio de videoconferência, não reconheceu o indivíduo com a placa de número 1 (JOÃO VITOR DE OLIVEIRA); não reconheceu o indivíduo com a placa de número 2 (Matheus Furtado Brilhante); disse que o indivíduo com a placa de número 3 (ALEXANDRE JUNIO GODOY OLIVEIRA) parece com o primeiro assaltante que chegou armado à sua casa, só que ele tinha o cabelo mais loiro; não reconheceu o indivíduo com a placa de número 4 (Rian Rodrigues da Silva); disse que o indivíduo com a placa de número 5 (LEANDRO DE MORAES) parece com o assaltante que deu o tiro, mas não tem certeza.

A vítima Marcos relatou que estava assistindo televisão com seu filho e acabou dormindo; Márcia estava em sua casa também; acordou com sua mulher e Márcia gritando; saiu da sala para a cozinha e, no corredor do banheiro, deu de cara com um dos indivíduos; sem saber direito o que estava acontecendo, pois havia acabado de acordar, acabou agarrando um dos indivíduos; viu que um deles deu um tiro e outro deles o segurou, momento em que se rendeu, percebendo que era um assalto; foi agredido com chute e soco, sendo jogado no chão; pediu desculpas, pois estava dormindo; foi amarrado com um cordão que usava para amarrar seu portão e colocado no chão, com o rosto voltado para parede, quase embaixo do armário, onde ficou por mais de uma hora; os assaltantes iam até ali e pisavam na sua cabeça, chutavam a costela; indagado se mesmo após estar rendido, os assaltantes continuaram a lhe agredir, respondeu que sim, dizendo que eles falavam "Você é bichão? Você vai morrer!"; os assaltantes subtraíram televisão, som, quatro botijões de gás,

bicicleta, dinheiro (mais de R\$ 5 mil), ventilador, ou seja, muita coisa; a polícia recuperou algumas moedas, em valor inferior a R\$ 1 mil; estimou seu prejuízo em R\$ 15 mil ou mais; recuperou o carro, um edredom, as moedas e a caixa de brinquedos de seu filho; depois do assalto, mudou tudo, pois fica com medo de sair e voltar tarde; em dada ocasião, ouviram barulhos num vizinho e seu filho ficou assustado, olhando pela janela, achando que eram assaltantes; indagado se fez reconhecimento, respondeu que foi o que menos viu, pois se atracou com o primeiro indivíduo e depois foi amarrado, permanecendo o tempo todo com a face voltada para o chão; explicou, contudo, que não tem como não ser os três que foram pegos, pois estavam no carro que foi até sua residência e sua mulher viu muito bem; indagado se se recordava a respeito de que carro era, respondeu que era um Fiesta verde; indagado se havia mais alguém armado além do indivíduo que atirou, respondeu acreditar que os três estavam armados, não sabendo dizer quem foi que atirou; indagado pela defesa de ALEXANDRE se notou para onde estava apontada a arma no momento do tiro, respondeu que não viu, pois estava agarrado com o indivíduo que entrou primeiro, o mais "branquinho", mas o tiro foi em sua direção e poderia ter atingido tanto sua pessoa quanto o assaltante.

A testemunha Roberto Lucas Athademos, policial militar, disse que se lembrava vagamente da ocorrência, da qual várias viaturas participaram; ratificou seu depoimento prestado em solo policial; indagado se se recordava de ter sido acionado no dia do assalto, respondeu que foi no dia do assalto, sendo que foram várias viaturas pela cidade para tentar efetuar o cerco aos envolvidos no assalto; indagado se parte da res furtiva foi encontrada com os assaltantes, respondeu que foi encontrada certa quantia em dinheiro, alguns pertences, brinquedos, roupas, sendo que estavam, ao que se recordou, num Fiesta verde; dois carros das vítimas também foram recuperados; recordou-se de que uma arma de fogo foi apresentada, não se lembrando, contudo, se foi encontrada no carro branco da vítima (o qual acredita ser um Fox) ou no verde; indagado pela defesa de JOÃO VITOR se ao efetuarem a abordagem foram direto para a Delegacia ou para outro lugar antes, respondeu que foi direto para a Delegacia, tendo apresentado a ocorrência por determinação militar; indagado pela defesa de ALEXANDRE se saberia pontuar as atitudes de referido réu na ocorrência, ou se ele confessou a prática ou não na Delegacia, respondeu que não acompanhou a oitiva dos réus na Delegacia.

A testemunha Rafael de Almeida, também policial militar, declarou que foram acionados via COPOM, sobre um roubo a residência; foram informados que levaram dois veículos do local: um Fox e um Palio, pertencentes às vítimas; por meio do monitoramento da cidade, tomaram conhecimento de que havia um veículo Fiesta verde, fazendo a cobertura; levantaram dados a respeito do veículo Fiesta e passaram a fazer patrulhamento com vistas; depararam-se com o veículo Fiesta e o abordaram, sendo que no veículo estavam os três corréus; ao que se recordou, apenas um dos réus confessou, enquanto os demais negaram a prática do crime; os veículos das vítimas foram abandonados em outro local, mas a chave do Fox estava com LEANDRO, que informou onde tal veículo havia sido deixado, sendo que recuperaram o automóvel; não conhecia os réus de outras abordagens; foi localizada uma arma de fogo, sendo que JOÃO VITOR e ALEXANDRE disseram que o armamento pertencia a LEANDRO; pela defesa de LEANDRO, foi indagado se fez alguma outra diligência com base nas informações prestadas pelo COPOM, respondeu que sua equipe não e não ficou sabendo se alguma outra equipe fez diligência na casa de algum dos envolvidos. Pois bem.

Os réus negaram qualquer envolvimento com a prática delitiva da qual são acusados, trazendo aos autos versões carentes de lastro probatório.

JOÃO VITOR disse que trabalhou numa lanchonete até 01h e, ao ser indagado sobre ter sido flagrado dentro do veículo que participou do assalto, afirmou que naquele dia saiu do serviço à 00h20 e se dirigiu à residência da madrinha de sua filha para buscar R\$ 100,00 que ela havia lhe emprestado para comprar fraldas. No caminho da casa da madrinha de sua filha, por acaso, encontrou com um traficante a quem devia dinheiro, o qual aparentava estar muito afobado. O traficante lhe disse que para quitar o débito, deveria levar o veículo Ford Fiesta verde e a quantia de cerca de R\$ 2.100,00 até a Avenida Gerônimo de Camargo, num estacionamento, bem como deveria

deixar o dinheiro no porta-luvas. O réu confirmou que havia, no veículo, uma caixa de brinquedos e um edredom.

JOÃO alegou que ao sair com o veículo, encontrou LEANDRO numa adega, e que tal indivíduo lhe pediu que levasse ele e os filhos dele embora, sendo que LEANDRO, os filhos dele e ALEXANDRE entraram no carro.

Convém notar que mesmo dirigindo veículo de suposto traficante (a quem não nomeou), visando saldar dívida, aceitando empreitada específica de dirigir para determinado local, com considerável quantia em dinheiro, o réu optou, em sua versão, por, no caminho, dar carona aos demais réus e crianças, que estavam numa adega.

Constatada a falta de credibilidade da narrativa, prossigo.

ALEXANDRE negou ser assaltante e disse que estava com seu filho numa adega, que também é lanchonete, por volta das 20h30. Afirmou que estava bebendo e que seu filho já havia comido e estava brincando com outras crianças – inclusive com o filho de LEANDRO –, mas que já estava quase dormindo. Disse que JOÃO encostou de carro, tendo pedido a ele que os levasse embora.

Disse que entrou no carro com seu filho, com LEANDRO, o filho dele e JOÃO, sem saber que qualquer assalto havia sido feito. Levaram as crianças embora e, quando voltavam, foram abordados.

Convém destacar, aqui, discrepância importante em relação às narrativas de ALEXANDRE e JOÃO: JOÃO afirmou que naquele dia, trabalhou até 00h20min, tendo saído com direção à casa da madrinha de sua filha e, no caminho, encontrou o traficante que lhe pediu que levasse o veículo.

ALEXANDRE, entretanto, alegou que estava na adega às 20h30 e que depois, JOÃO apareceu com o veículo, levando-os embora.

Ora. Ou JOÃO estava trabalhando e recebeu o veículo após às 00h20 do traficante, ou JOÃO passou pela adega onde ALEXANDRE estava por volta das 20h30, ocasião em que deu carona à ALEXANDRE, LEANDRO e seus respectivos filhos. As duas narrativas não podem coexistir, por absoluta impossibilidade lógica.

Anotada tal contradição, prossigo.

LEANDRO afirmou que estava com sua família e ALEXANDRE na adega, aonde chegou por volta das 20h30, sendo que levaria as crianças embora por volta das 00h30.

Antes de ir embora, entretanto, JOÃO VITOR apareceu, tendo pedido a ele que o levasse, juntamente com suas crianças, pois estava ficando tarde. Deixaram as crianças em sua casa e, quando voltavam para a adega, foram abordados pela viatura. Narrou, ainda, que os policiais não o levaram para a Delegacia, mas sim para a residência onde sua irmã mora com os filhos dela, sendo que lá os agentes reviraram o local. Disse aos agentes que não residia ali e afirmou que os policiais o levaram para um local escuro, onde o ameaçaram de morte caso não dissesse a verdade.

“Heroicamente”, afirmou que não poderia assumir algo que não praticou.

Novamente, é necessário apontar discrepância entre o depoimento de LEANDRO, se comparado ao dos demais acusados.

LEANDRO disse que chegou com sua família e ALEXANDRE na adega por volta das 20h30, horário que, de fato, foi mencionado por ALEXANDRE. ALEXANDRE, entretanto, alegou que estava com seu próprio filho e que LEANDRO estava com o filho dele – diferentemente do que disse LEANDRO, que alegou que estava com seus filhos e ALEXANDRE no local. Ademais, LEANDRO mencionou que levaria seus filhos embora por volta de 00h30, sendo certo que JOÃO afirmou que trabalhou até 00h20, dirigiu-se à residência da madrinha de sua filha, encontrou o traficante e que tão somente após tal encontro, apossou-se do veículo, existindo evidente discrepância de horários. Não obstante, LEANDRO afirmou que pediram a JOÃO que os levasse embora e assim foi feito. Narrou que após deixarem as crianças, estavam voltando à adega, ocasião em que a polícia os abordou.

JOÃO afirmou, entretanto, que o veículo era de um traficante e que deveria levá-lo a determinado estacionamento, deixando quantia em dinheiro no porta-luvas. Se o veículo deveria ser deixado em local especificado por traficante a quem JOÃO devia, como poderiam os acusados estar voltando para a adega, conforme narrou LEANDRO?

Estavam, então, passeando com o veículo do traficante?

Como se nota, há absolutas discrepâncias entre as narrativas trazidas aos autos pelo acusados, tanto em relação a horários, quanto a circunstâncias mais



específicas, como as crianças envolvidas na narrativa sobre a adega (em que ALEXANDRE afirmou que estava com seu filho e LEANDRO estava com o filho dele, enquanto LEANDRO disse que estava com seus filhos, nada mencionando a respeito de algum filho de ALEXANDRE), ou mesmo em relação ao veículo, que JOÃO disse ser de um traficante, enquanto os demais réus afirmaram acreditar ser de propriedade de JOÃO. Ademais, é conveniente destacar que todas as narrativas dos réus surgiram tão somente em juízo, uma vez que optaram por permanecer calados em solo policial. O fato é que os réus só demonstraram, com tamanhas discrepâncias de narrativas, que faltaram com a verdade em seus interrogatórios, e que, em verdade, foram os responsáveis pelo assalto praticado.

As vítimas apresentaram seguras narrativas sobre os momentos de terror que enfrentaram.

Sandra afirmou que estava em companhia de seu marido, seu filho e sua amiga em sua casa e, em determinado momento, o cachorro começou a latir. Ao sair para verificar o que ocorria, viu um rapaz na porta, que apontou o revólver para sua pessoa. A vítima disse que chamou seu marido por três vezes e que sua amiga correu para o quarto. Narrou que seu marido chegou e acabou se atracando com um dos indivíduos, sendo que outro dos assaltantes acabou dando um tiro para tentar acertar seu marido, mas acabou atingindo o azulejo da cozinha.

Contou que os assaltantes amarraram seu marido e o agrediram com chutes e socos, além de ameaçá-lo de morte. Afirmou que foram levados para a cozinha, enquanto os assaltantes reviraram a residência.

Aduziu que foram subtraídos cerca de R\$ 5 mil em dinheiro, edredom, televisão, bicicleta, quatro botijões de gás, um cofre de seu filho onde havia cerca de R\$ 800,00, dentre outras coisas, tendo recuperado uma sacola de moedas, um pouco de dinheiro, o veículo, um celular sem chip e uma caixa de brinquedos de seu filho. Sandra afirmou que fez o reconhecimento por meio de fotos no dia da ocorrência, tendo reconhecido, sem sombra de dúvidas, os três indivíduos que estiveram em sua residência. Em reconhecimento efetuado por videoconferência em juízo, disse que ALEXANDRE se parecia com o primeiro assaltante que chegou armado à sua residência, afirmando que ele tinha, entretanto, o cabelo mais loiro – o que, de fato, pode ser observado na fotografia de fls. 82, se comparado com a imagem capturada do réu no momento do reconhecimento judicial por videoconferência. Além disso, Sandra confirmou que LEANDRO se parecia com o assaltante que efetuou o disparo.

Marcos relatou dinâmica absolutamente semelhante para a ocorrência, explicando que acordou com sua mulher e Márcia gritando e, ao verificar o que ocorria, deparou-se com um dos assaltantes, com quem se atracou. Explicou ter visto um deles efetuado um disparo e acabou se rendendo. Confirmou, ainda, ter sido agredido, amarrado e ameaçado de morte. Confirmou, também, a subtração dos itens mencionados por sua esposa, bem como a recuperação de poucos itens, tendo estimado o prejuízo total em R\$ 15 mil ou mais.

A testemunha ainda relatou que embora não tenha conseguido fazer reconhecimento, uma vez que permaneceu a maior parte do tempo com o rosto voltado para o chão, a mando dos assaltantes, disse que não teria como não ser os três réus que foram pegos, pois estavam no carro que foi até sua residência, sendo que sua mulher o viu muito bem, tendo afirmado se tratar de um Fiesta verde. Disse acreditar, ainda, que os três assaltantes estavam armados.

Por fim, a vítima Marcia corroborou o depoimento das demais vítimas, apresentando a mesma dinâmica para a ocorrência. Confirmou ter se escondido no quarto ao escutar o disparo, confirmou que os assaltantes bateram em Marcos e o amarraram e que foram até o quarto onde se escondeu e subtraíram sua corrente de ouro, cujo valor estimou em cerca de R\$ 2.800,00, além de um pouco de dinheiro, ou seja, cerca de R\$ 400,00, o carregador de seu celular e o macaco de seu veículo, o qual avaliou em cerca de R\$ 200,00.

Aduziu que quando os assaltantes terminaram, colocaram-na juntamente com Sandra e o filho dela dentro do baú de um caminhão, enquanto Marcos foi preso dentro de um carro. Também afirmou que embora os assaltantes não tenham deixado que ficassem olhando, pareceu-lhe que os três estavam armados.

A testemunha também confirmou que embora não tenha visto o veículo usado pelos

acusados, sua amiga Sandra viu, tendo dito que se tratava de um Fiesta verde abacate.

Márcia também confirmou que efetuou reconhecimento por meio de fotografias no dia da ocorrência, ocasião em que reconheceu os três assaltantes sem qualquer dúvida. Já durante o reconhecimento efetuado por meio de videoconferência em juízo, a vítima disse que LEANDRO lembrava muito o indivíduo que efetuou o disparo, só que estava mais magro, não tendo reconhecido os demais acusados.

O que se extrai a partir do depoimento colhido das vítimas é que três assaltantes aparentemente armados (havendo certeza quanto ao fato de que pelo menos um deles estava, de fato, com arma, já que houve disparo presenciado pelas três vítimas) entraram na residência e após renderem os ofendidos, chegando a agredir um deles (Marcos), por ele ter reagido à ação, passaram a subtrair inúmeros bens do casal ali residente, assim como alguns pertences da amiga do casal, Márcia. Poucos bens foram recuperados, sendo certo que as vítimas experimentaram considerável prejuízo em virtude da ação.

As vítimas Sandra e Márcia, que afirmaram ter efetuado reconhecimento em solo policial sem sombra de dúvidas, reconheceram com segurança necessária a LEANDRO como sendo o indivíduo que efetuou o disparo. Além disso, Sandra disse que ALEXANDRE se parecia com o indivíduo que primeiramente invadiu sua residência, afirmando que ele estava, à época, mais loiro. Assim, o único réu não reconhecido em juízo foi JOÃO.

As vítimas Márcia e Marcos confirmaram que Sandra afirmou que o veículo utilizado na empreitada criminoso era um Ford Fiesta verde – não por acaso, o veículo abordado pelos agentes policiais ouvidos em juízo.

O agente Roberto Lucas, policial militar, recordou-se vagamente da ocorrência, razão pela qual ratificou seu depoimento prestado em solo policial.

Confirmou, entretanto, que parte dos bens subtraídos foram encontrados com os assaltantes, mencionando certa quantia em dinheiro, alguns pertences, brinquedos e roupas, itens que estavam justamente num Fiesta verde. Asseverou que uma arma de fogo foi apresentada, não se recordando se a arma foi encontrada no carro da vítima ou no Fiesta verde.

Rafael de Almeida, também policial militar, explicou que foram acionados para atender à ocorrência de roubo, afirmando que foram informados de que dois veículos das vítimas foram levados, ou seja, um Fox e um Palio.

A testemunha explicou que por meio do monitoramento da cidade, tomaram conhecimento de que havia um veículo Fiesta verde fazendo a cobertura da ação, e, durante patrulhamento, lograram êxito em abordar tal veículo, dentro do qual estavam os três corréus.

Rafael disse que a chave do veículo Fox estava com LEANDRO, que informou onde tal veículo havia sido deixado, tendo sido tal automóvel recuperado. A testemunha ainda narrou que JOÃO VITOR e ALEXANDRE disseram que o armamento encontrado pertencia a LEANDRO.

A prova formada, portanto, descreveu a prática de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo (avistada por todas as vítimas e cuja apreensão foi confirmada pelas duas testemunhas policiais ouvidas, havendo laudo pericial a respeito da aptidão arma de fogo apreendida para disparo, bem como de um cartucho intactos e um estojo de munição deflagrado, conforme fls. 271/278) e pelo concurso de agentes, já que as vítimas confirmaram que três assaltantes entraram na residência.

É rigor destacar a incidência do concurso formal de infrações, já que três patrimônios distintos foram ofendidos pela ação dos criminosos, havendo três vítimas com bens pessoais subtraídos. Desta forma, havendo três crimes de roubo praticados por meio de uma única ação, reconhece-se o concurso formal pelo qual os réus foram denunciados.

Em suma, dos três assaltantes, dois foram reconhecidos em juízo, ou seja, ALEXANDRE, apontado por Sandra como sendo o indivíduo que entrou primeiro em sua residência, e LEANDRO, apontado por Sandra e Márcia como sendo o assaltante que efetuou o disparo. Márcia e Marcos confirmaram que Sandra lhes disse que um veículo Ford Fiesta verde foi utilizado pelos assaltantes, sendo certo que os policiais ouvidos flagraram os três acusados, ou seja, os dois já reconhecidos, além de JOÃO,

dentro de tal veículo com itens que foram subtraídos das vítimas e a elas restituídos. Rigor apontar que tanto ALEXANDRE quanto LEANDRO afirmaram acreditar que o veículo Ford Fiesta pertencia a JOÃO.

Ou seja: dois assaltantes (ALEXANDRE e LEANDRO) foram suficientemente reconhecidos pelas vítimas em juízo; o terceiro corréu foi apontado pelos demais corréus como sendo proprietário do veículo Ford Fiesta verde flagrado pela polícia com os três corréus logo após a prática delitiva; dentro de tal veículo ainda estavam uma arma de fogo e bens subtraídos da residência das vítimas; duas das vítimas confirmaram que a terceira vítima viu um veículo Ford Fiesta verde sendo utilizado pelos assaltantes; e o referido corréu não trouxe qualquer explicação plausível para o veículo ter sido reconhecido e estar na posse da res furtiva e na companhia dos assaltantes reconhecidos pelas vítimas.

A prova formada, portanto, é inequívoca no sentido de apontar a responsabilidade pelo assalto aos três acusados, que em momento algum apresentaram uma versão uníssona ou mesmo plausível para se escusarem do delito pelo qual foram acusados. A narrativa das vítimas e dos agentes policiais apresentaram uma linearidade e complementariedade não só importante, mas decisiva e apta a comprovar a autoria delitiva, não havendo dúvidas, portanto, de que os três corréus foram responsáveis pelo crime pelo qual foram denunciados, não havendo como acolher as teses absolutórias trazidas aos autos pelas defesas.

Nem é caso de desclassificação para delito de receptação no tocante ao corréu JOÃO, havendo provas suficientes (e acima exaustivamente analisadas) de que referido corréu participou do roubo em questão, sendo ele quem dirigia o carro que participou do roubo às vítimas, o que ele mesmo admitiu, embora negando o envolvimento, com versão pífia e sem comprovação.

Assim, a condenação nos moldes especificados na denúncia é de rigor.

Reconhecida a autoria, passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

1 - Quanto ao réu JOÃO VITOR DE OLIVEIRA:

O réu é tecnicamente primário.

A culpabilidade do delito ultrapassou o normalmente observado em crimes da espécie. Por primeiro, a ação não contou unicamente com arma de fogo, mas com disparo efetuado por um dos assaltantes, o que poderia tornar a ação muito mais grave, caso atingisse uma das vítimas - sendo certo que o disparo foi feito na direção da vítima Marcos, não a atingindo por mero acaso. Além disto, Marcos, mesmo rendido e amarrado, continuou sendo agredido pelos assaltantes, que ainda afirmaram que o matariam por ter reagido à ação criminosa. Por fim, e não menos importante, a ação criminosa foi praticada na presença de criança, que além de vivenciar situação absolutamente traumática, consistente em roubo com uso de arma de fogo, viu seu pai sendo amarrado e agredido pelos criminosos que invadiram sua residência. São circunstâncias desabonadoras que ultrapassam o quanto contido no tipo penal. Pouco se colheu a respeito da personalidade do acusado. Conduta social reprovável, considerando o fato de que o réu, que contava com apenas 20 anos à época da ação, ostenta folha de antecedentes perante varas da infância e juventude infracional de inúmeras cidades, conforme se observa a fls. 92/106, circunstância que demonstra que o réu possui considerável envolvimento com o universo da criminalidade desde sua juventude e que sua desvalia para com o sistema normativo pátrio em vigor é total, prosseguindo nas atividades criminosas após a maioridade. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. O crime teve por consequência a não recuperação de grande parte dos bens subtraídos e os traumas narrados pelas vítimas em seus depoimentos, as quais afirmaram não terem mais uma vida normal e tranquila a partir da ação. Não há o que se analisar sobre o comportamento das vítimas.

Assim, consideradas as graves circunstâncias judiciais acima explanadas, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão, além de 12 dias-multa, diária mínima, considerando que o réu está preso. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, fez-se presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado durante a

vigência de estado de calamidade, o qual foi decretado em março de 2020, não havendo que se discutir ter o réu se beneficiado ou não da condição para a prática delitiva, uma vez que a Lei não faz tal distinção.

Concorre com a agravante a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu não contava com 21 anos à época do delito.

Agravante e atenuante se compensam, anulando-se mutuamente.

Na última fase, com fundamento no artigo 157, § 2º, inciso II, bem como do parágrafo 2º-A, inciso I do Código Penal, verifica-se a incidência de duas causas especiais de aumento de pena. O crime, como exposto, foi praticado com o uso de arma de fogo, tendo havido concurso de agentes.

O uso da arma de fogo é circunstância que praticamente impede qualquer tipo de reação por parte daquele que se vê sob direta ameaça perpetrada por tal item. O concurso de pessoas facilita e viabiliza a prática delitiva em comento. Ambas as circunstâncias, previstas em legislação como sendo causas aptas a ensejar o aumento de pena, restaram firmemente comprovadas pela prova oral colhida.

Quanto à causa de aumento do parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, o patamar de recrudescimento de pena deve ser de 1/3, totalizando, a pena, neste momento, 06 anos e 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa.

Havendo, ainda, a causa de aumento do parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, de 2/3, a pena é aumentada ao patamar de 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 26 dias-multa.

Por fim, como analisado, foram praticados três delitos de roubo em concurso formal de infrações, razão pela qual a pena, nos termos da regra contida no artigo 70 do Código Penal, é aumentada em mais 1/5, totalizando, ao final, 13 anos e 04 meses de reclusão, além de 31 dias-multa.

2 - Quanto ao réu ALEXANDRE JUNIO GODOY OLIVEIRA:

O réu é reincidente, o que será analisado na segunda fase de dosimetria.

Culpabilidade já analisada com relação ao corréu JOÃO, sendo válida, naqueles mesmos exatos termos, para este acusado. Pouco se colheu a respeito da personalidade ou conduta social do acusado. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. O crime teve por consequência a não recuperação de grande parte dos bens subtraídos e os traumas causados nas vítimas, conforme já analisado em relação ao corréu JOÃO. Não há o que se analisar sobre o comportamento da vítima.

Assim, consideradas as graves circunstâncias judiciais acima explanadas, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, diária mínima, considerando que o réu está preso. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, é rigor reconhecer a agravante da reincidência, conforme se observa da certidão de fls. 120, que indica condenação perante a 3ª Vara Criminal de Atibaia transitada em julgado aos 12 de dezembro de 2018. Além disso, fez-se presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado durante a vigência de estado de calamidade, o qual foi decretado em março de 2020, não havendo que se discutir ter o réu se beneficiado ou não da condição para a prática delitiva, uma vez que a Lei não faz tal distinção.

Ao final desta fase de dosimetria, a pena do réu soma 05 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão, além de 14 dias-multa, não havendo atenuantes a serem consideradas.

Na última fase, com fundamento no artigo 157, § 2º, inciso II, bem como do parágrafo 2º-A, inciso I do Código Penal, verifica-se a incidência de duas causas especiais de aumento de pena